I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1138/2026, de 26 de octubre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 11 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, para reclasificar parte de una parcela de suelo rústico común a suelo urbano consolidado, en el término municipal de Villanueva de Gómez (Ávila). Expte.: EAES/2026/048.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Villanueva de Gómez, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual n.º 11 de las Normas Subsidiarias Municipales, para reclasificar parte de una parcela de suelo rústico común, a suelo urbano consolidado.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, como órgano ambiental, la competencia para dictar esta orden.

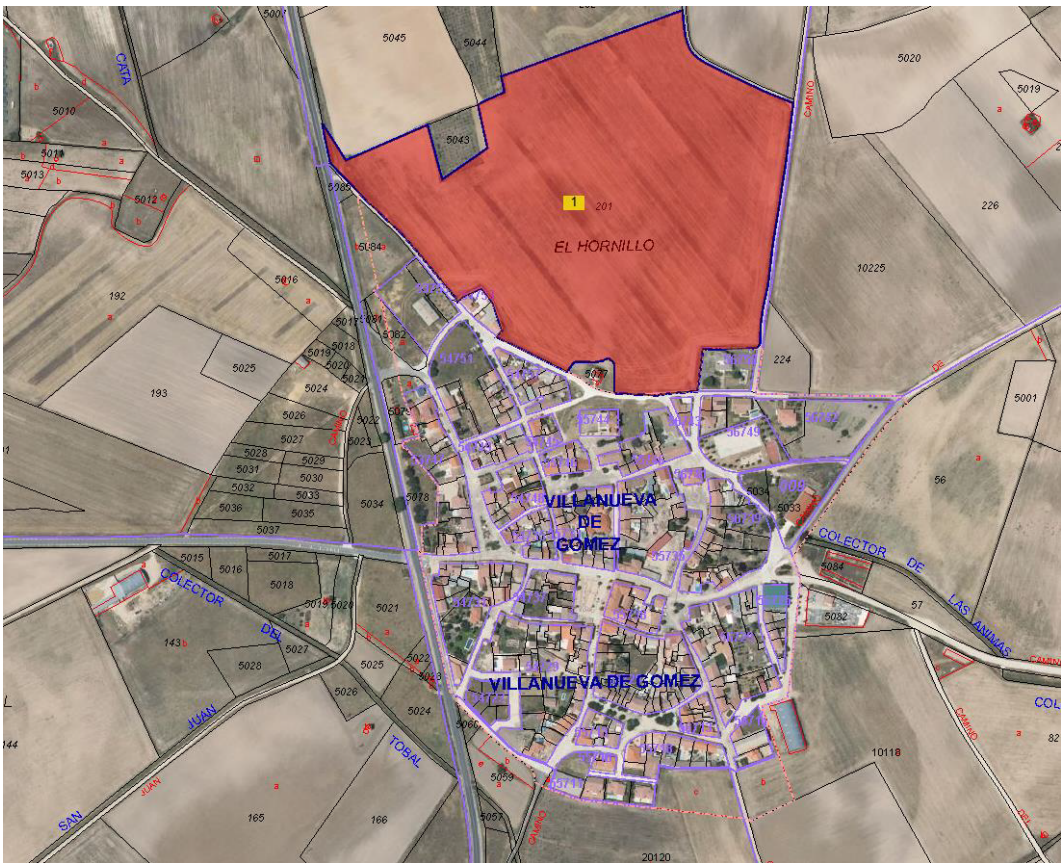
1. *Objeto y descripción del plan o programa.*

El planteamiento urbanístico del municipio de Villanueva de Gómez son unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas por el 4 de marzo de 1980.

El objeto de la modificación es la reclasificación de una porción de suelo actualmente clasificado como rústico común, situada en el paraje denominado «El Hornillo» (Polígono 8, Parcela 201), con una superficie de 8.104 m², con el fin de integrarla dentro del perímetro de suelo urbano consolidado.

La zona afectada por la modificación puntual se localiza al norte del área urbana de Villanueva de Gómez, colindante con la misma, conocida como paraje Hornillo, perteneciente al polígono 8, parcela 201 del término municipal de Villanueva de Gómez.

La modificación se fundamenta en criterios de consolidación del borde urbano, aprovechamiento de infraestructuras existentes y compactación del núcleo. La parcela objeto se encuentra intercalada entre dos solares clasificados como suelo urbano consolidado, y dispone de acceso a servicios urbanísticos, conformando una discontinuidad del borde urbano que resulta incoherente con la realidad consolidada. Asimismo, linda directamente con el límite actual del casco urbano y tiene frente a una calle que, si bien no dispone de redes completas de abastecimiento y saneamiento a lo largo de todo su trazado, sí cuenta con dichas infraestructuras en ambos extremos del tramo correspondiente. Esta circunstancia permite considerar que se trata de una situación técnicamente viable y urbanísticamente lógica, al existir continuidad técnica y posibilidad real y económica de extender las redes. No se proponen modificaciones de alineaciones ni se altera la estructura viaria existente.

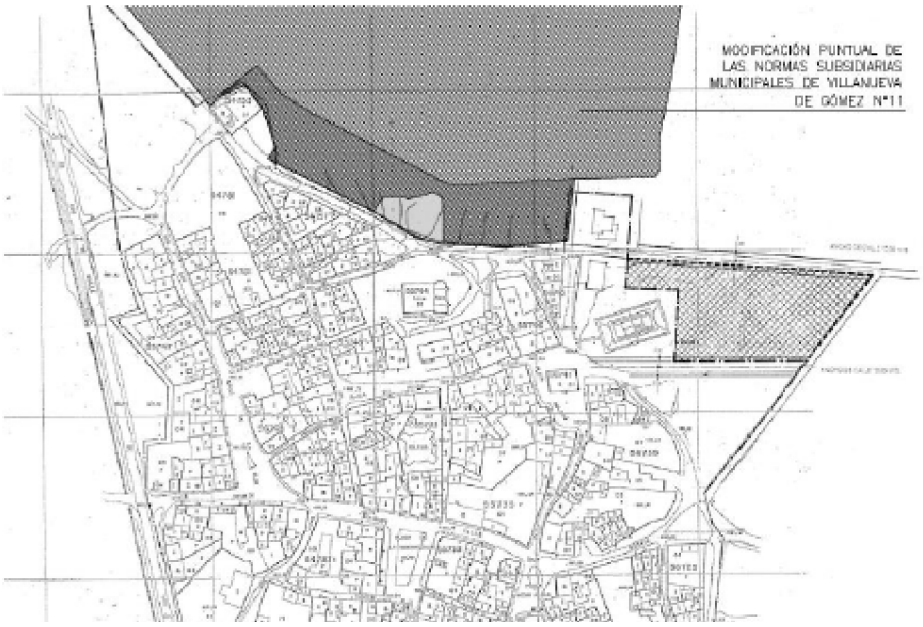


Básicamente el objetivo de la nueva planificación que se propone va a suponer un cambio de uso de la parcela (usos propios del suelo urbano), lo que permitirá dar continuidad al uso residencial del entorno, y plasmar esta realidad física en la documentación gráfica y normativa del Ayuntamiento de Villanueva de Gómez.

A medio y largo plazo, la planificación contribuirá al desarrollo racional del suelo mediante una ordenación detallada que prevé la creación de 8 parcelas residenciales, y la compensación para regular la forma de la parcela pública colindante. Al tratarse de una intervención que fomenta la compactación del núcleo urbano y evita el crecimiento disperso, se garantiza que la modificación no constituya ningún perjuicio para el medio ambiente, resultando en una propuesta técnica y ambientalmente sostenible.

Al disponer de suelo urbano más funcional y «manejable», con parcelas con superficie superior a 500 m², se favorecerán los nuevos asentamientos y la fijación de población en el municipio. Esta estrategia refuerza la economía urbanística local y representa una apuesta municipal por la sostenibilidad, optimizando los recursos naturales y las infraestructuras públicas ya disponibles para el beneficio del interés general.

Una vez aprobada la presente modificación, la finca se dividirá en dos parcelas: la parcela matriz y la parcela segregada objeto de ordenación. Sus límites serán los siguientes:



– Parcela matriz 83.592 m²: al norte con la finca 202 del Ayuntamiento de Villanueva de Gómez y fincas excluidas; al sur con la parcela segregada objeto de esta modificación y otras fincas; al este con finca segregada, camino del Castaño y sendero de Las Aranzuelas; al oeste con finca segregada, camino de la Ronda y finca excluida.

– Parcela segregada 7.423 m²: limita al norte con la parcela matriz 201; al este con la vivienda unifamiliar de la calle Traspalacio n.º 3; al oeste con la calle Del Bohodón n.º 26; y al sur con la calle Arévalo y calle Traspalacio.

2. *Consultas realizadas.*

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

– Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

– Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.

– Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.

– Diputación Provincial de Ávila.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, que emite informe.

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Ávila, que emite informe.

– Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Ávila, que emite informe.

– Ecologistas en Acción de Ávila.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, el ámbito objeto de modificación se encuentra alejado de cauces públicos, no produciéndose por lo tanto ninguna afección al dominio público hidráulico ni a sus zonas de protección, así como tampoco es previsible ninguna incidencia en el régimen de corrientes, ni afección a zonas o terrenos inundables.

Respecto a la afección a la calidad de las aguas y disponibilidad de recursos hídricos, informa que la localidad de Villanueva de Gómez, con una población de 203 habitantes equivalentes, dispone de una autorización para efectuar un vertido de aguas residuales procedentes del saneamiento municipal al arroyo el Regado (Autorización de Vertido V-0334.–AV // V-0677/2007), sin ningún tipo de tratamiento, considerándose el vertido como no adecuado.

En esta situación, el Ayuntamiento de Villanueva de Gómez está incumpliendo lo estipulado en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Por lo tanto, se deberán construir con carácter urgente unas instalaciones de depuración adecuadas para la localidad dotadas de un tratamiento adecuado para las aguas residuales procedentes de la población actual y el crecimiento horizonte previsto en el presente planeamiento, de forma que se cumpla con la legislación de vertidos y de calidad de aguas, así como el condicionado de la Autorización de Vertido.

En todo caso, se recuerda al Ayuntamiento que deberá presentar el proyecto de ejecución de las nuevas infraestructuras de depuración junto con la Declaración General de Vertido.

Respecto al abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica informa que el Ayuntamiento de Villanueva de Gómez tiene inscrito en el Registro de Aguas de este Organismo de cuenca un aprovechamiento de aguas subterráneas de la Masa de aguas subterráneas «Medina del Campo» (DU-400047) con destino a abastecimiento, de referencia CP-413/2014-AV (C-119/2014) para el abastecimiento de la población con un volumen máximo anual de 18.000 m^3, un caudal máximo instantáneo de 4,6 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,57 l/s. El consumo estimado actual es de 0,33 l/s, cuantía que se encuentra garantizada con la concesión de la que dispone el Ayuntamiento.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

Por consiguiente, informa desfavorablemente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Villanueva de Gómez (Ávila). Reclasificación de parcela 201del polígono 8 de Suelo Rústico a Suelo Urbano Consolidado, hasta que no se cumpla la normativa de calidad de las aguas.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe indicando que no consta en su base de datos la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural del citado municipio en la parcela objeto de intervención.

Si bien, debido a que la propuesta incluye la reclasificación de parcela de Suelo de Rústico a Suelo Urbano, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 92.2.3. del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada uno de los posibles bienes arqueológicos en los terrenos que clasificados como suelo rústico pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.

No obstante, advierte que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Ávila.

Lo que se tiene a bien informar a los efectos oportunos, sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es bajo. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal medio.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad de Castilla y León, no ha sido delimitado en ambos casos.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, este municipio no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directica Seveso.

Termina el informe indicando que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León.

En consecuencia, se concluye que:

a) En cuanto a las características de la Modificación considera que no existirán problemas ambientales significativos relacionados con la Modificación y no se prevé una afección directa o indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, esta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo. La superficie afectada es de escasa entidad, lo que supone una nula afección medio ambiental.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la Modificación, no es probable la presencia de afecciones significativas por su implantación, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.

Por tanto, a la vista de lo expuesto se considera que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto no se considera necesaria la tramitación de una evaluación ambiental estratégica ordinaria

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Ávila, remite copia del informe favorable emitido conforme a la ley de Urbanismo de Castilla y León y de su Reglamento de aplicación, en el que realiza consideraciones generales u observaciones a corregir en el documento final, pero que no se tiene en cuenta al no ser el informe requerido para este trámite ambiental.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Ávila, informa, a través de la Sección de Sanidad y Producción Animal, que examinados los registros y la información disponible sobre explotaciones ganaderas ubicadas en el entorno de la actuación propuesta, no consta la existencia de explotaciones ganaderas afectadas directamente por la modificación urbanística planteada.

Asimismo, se comprueba que la explotación ganadera más próxima a la zona objeto de reclasificación corresponde a una explotación porcina, situada a más de 1 km de distancia cumpliendo la normativa sectorial.

Por todo lo anterior, y sin entrar a valorar aspectos urbanísticos, ambientales u otras materias ajenas a las competencias de la Sección, se informa que la actuación proyectada no afecta de forma directa a explotaciones ganaderas registradas en la zona.

A su vez, la Sección de Infraestructuras Agrarias informa que la presente solicitud se realiza para tierras no afectadas por Decreto en cuanto a Zona Regable por no estar incluida en ninguna zona de interés general, ni nacional ni regional, actual o futura, no quedando por tanto condicionada por estas circunstancias. Asimismo, comprobado el Plan Regional de Regadíos, tampoco las tierras referidas en el expediente se encuentran situadas en una futura zona de actuación de la Dirección General de Desarrollo Rural. Dicha Dirección General de Desarrollo Rural no ha construido, ni tiene previsto construir ningún sondeo a una distancia inferior a 500 m. de la captación.

A la vista de todo lo anterior, se informa que la parcela afectada no se encuentra dentro de la Zona Regable del río Adaja, por tanto, la solicitud de referencia no afecta a actuaciones programadas actuales de la Dirección General de Desarrollo Rural.

3. *Análisis según criterios del Anexo V.*

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la «Modificación Puntual n.º 11 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, para reclasificar parte de una parcela de suelo rústico común a suelo urbano consolidado, en el municipio de Villanueva de Gómez (Ávila)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

   Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «Modificación Puntual n.º 11 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, para reclasificar parte de una parcela de suelo rústico común a suelo urbano consolidado, en el municipio de Villanueva de Gómez (Ávila)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumpla lo estipulado en el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-03112026-212-13